

“법과 원칙 기반의 업무 수행을 견인하는 공정하고 신뢰받는 감사”

부산지역 파산재단 종합감사 결과 보고

2024. 5. .

감 사 실

 예금보험공사

I. 감사실시 개요 1

1. 감사배경 및 목적
2. 대상기관 및 감사범위
3. 감사기간 및 인원
4. 감사 중점사항

II. 감사대상기관 현황 2

III. 감사 결과 3

1. 총 평
2. 지적사항(요약)

I. 감사실시 개요

1 감사 목적

- ☐ '24년도 연간 자체 감사 계획에 따라 파산재단 ○○저축은행의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항*의 재발여부 등을 확인

* '21.10월 파산재단 ○○저축은행 종합감사를 실시하였으며, 대출채권 관리 및 일반 관리 등 총 14건에 대해 시정·주의 등 조치

2 감사대상 및 범위

- ☐ (대상기관) 파산재단 ○○저축은행
- ☐ (감사범위) 직전 감사 종료일('21.10.15) 이후 현재까지 업무 전반

3 감사기간 및 인원

- ☐ (감사기간) '24.4.22(월) ~ 4.26(금), 5영업일
- ☐ (인원) 감사팀장 외 4명

감사실 및 파산재단 간 사전·사후 간담회

- 사전 간담회[4.15(월)] : 감사절차 설명, 파산재단 현안 및 감사시 고려사항 청취 등
- 사후 간담회[4.25(목)] : 감사 지적사항(안) 설명 및 파산재단 소명 의견 청취 등

4

감사 중점사항

- ☐ 파산재단의 대출채권 및 보유자산 관리 실태, 파산관재 업무관련 규정 준수 여부 및 업무처리의 효율성·투명성 등을 감사
- 발견재산에 대한 채권보전조치의 적정성 여부, 담보물건 처분 상황, 채무조정 적정성 및 소송관리 업무를 점검하고,
- － 횡령 등 금융사고 예방을 위한 예치금 관련 점검과 파산관재인(代) 등의 임직원행동강령 준수 여부 점검 병행

II. 감사대상기관 현황

☐ 일반현황

파산선고일	파산관재인(대리인)		보조인수
	성명	재임기간	

☐ 재무현황

('24.3.31. 기준, 단위 : 억원)

자 산	부 채	자 본
		

Ⅲ. 감사 결과

1 총 평

- 파산관재인(代) 및 파산재단 직원의 임직원행동강령* 위반 사례와
횡령 등 직무 관련 범죄사실은 발견되지 않음

* 제15조(알선·청탁 등의 금지), 제18조(예산의 목적외 사용 금지), 제24조(공용재산의
사적 사용·수익 금지), 제27조(금품등의 수수 금지), 제37조(정보유출 금지) 등

- 다만, 채무관련인 보유 압류 유가증권 회수절차 지연 등 채권관리,
소송관리, 채무조정 및 일반관리 등에서 발견된 일부 문제점에
대해서는 주의·권고·시정 등 조치 요구함

[표] 처분 요구사항 총괄 현황

주의 (신분상 조치)	시정	개선	권고	현지시정	합계
6건(17명)	1건	2건	2건	4건	15건

2 지적사항[요약]

가. 채 권 관 리

- 채무관련인 보유 압류 유가증권 회수절차 지연 <시정>

- 재산조사 결과 발견된 채무자 (주)△△△△△△ 보증인 □□□ 보유
○○○○○○○○(주) 주식에 대한 강제집행 미이행 등 회수절차 지연

- 특히, ○○○○○○○(주)*은 '22.01.21. 코넥스 시장에 상장된 바, 주식매각명령 신청 등을 통한 신속한 회수 절차 진행 필요

* 보증인 보유주식수 19,522주('24.4.17기준 종가 13,290원, 평가액 259,447천원)

□ 면책채무자에 대한 채무상환 안내장 발송 등 관리 부적절 <주의>

- 파산면책 결정 채무자에 대해서는 추심행위를 하여서는 아니됨에도 ○○○ 등 채무자 2인 앞 채무상환 안내장 발송 및 지급명령 신청
- 또한, 채무자의 파산면책 사실을 알게된 경우 지체없이 대출정보 해제 등 조치를 취하여야 하나 이를 지연

□ 회생절차 종결 결정 채무자에 대한 회수관리 불철저 <주의>

- 「회생절차 종결 결정*」된 ★★★★★(주) 등 2개사는 회생계획에 따라 채무를 상환하여야 하나 기일에 상환하지 않고 연체중임에도
- * 회생계획에 따라 변제가 시작되면 법원은 회생계획 수행에 지장이 없다고 판단되는 경우 신청 내지 직권으로 회생절차 종결 결정을 함(채무자회생법 제283조 제1항)
- 재단은 해당 회생기업에 대한 변제이행 촉구 문서 발송 및 재산조사 의뢰 등 회수를 위한 추가적인 절차를 미이행

□ 채무상환 안내장 발송 및 주소보정 업무 개선 필요 <권고>

- 재단은 채무상환 안내장을 일반우편을 이용하여 발송하고 있는데 채무자 앞 도달 여부 확인이 원활하지 않다고 판단되는 바,
- 채무상환 안내장 발송 시 주기적 등기우편 발송 등을 통한 채무자 주소보정 업무를 개선할 필요

나. 소송관리

□ 사망한 채무자에 대한 불필요한 소 제기 <주의>

- 채무자 ●●● 등 9명의 대여금 청구 소송 제기시 채무자의 사망 여부 등을 확인하지 않고 소 제기 하여 소송 진행 중 상속포기, 한정상속 등 사유로 파산재단은 해당 소송 「취하」하여 종결

□ 시효중단을 위한 확인의 소 활성화 필요 <개선>

- 재단은 채권의 소멸시효 중단을 위해 일반적인 「이행의 소」를 제기함으로써 인지대 등 과도한 비용이 지출되고 있다고 판단되는 바,
 - － 채권 소멸시효 중단을 위한 소 제기시 「시효중단을 위한 재판상 청구확인소^{*}」를 적극 활용하여 소송비용을 절감할 필요

* 판결로 확정된 채권의 소멸시효 중단을 위한 확인 소송을 제기한 경우 그 소가는 그 대상인 전소 판결에서 인정된 권리의 가액의 10분의 1로 하고 있음

다. 채무조정

□ 채무자 소유 부동산 평가 부적정 <주의>

- 채무자 소유 부동산(아파트)에 대한 가치 평가시 관련 기준에 따라 국민은행이 고시하는 시세 평균으로 계산하여야 하나, 재단은 공동주택공시 가격으로 평가

□ 채무조정 관련 회수가능액 검토 업무 불철저 <주의>

- 채무자 소유 부동산에 대한 회수가능액 산정 시 채납세액 등 선순위 채권액을 제외한 가액을 기준으로 동순위 채권자의 채권액 비율로 적절히 안분 계산하여야 하나,
- 동순위 채권자 중 1인은 동 채무의 연대보증인으로 회수가능액 산정시 포함하여 계산하여야 함에도 이를 제외함으로써 회수가능액을 과소하게 산정

라. 일반관리

□ 용역제안서 평가시 객관적인 가격평가 실시 필요 <개선>

- 재단은 '23.9월 업무용 사옥에 대한 건물 관리용역 제안서를 평가하면서 가격평가 기준을 구체적으로 마련하지 않고 평가 실시
- 향후 가격평가시 객관적인 평가기준을 마련하여 평가할 필요

□ 보유부동산 감정평가 업무 불철저 <주의>

- 재단이 보유사용하고 있는 업무용 부동산은 최근 감정가격을 기준으로 보험 가입이 필요하며, 평가일로부터 2년이 지난 경우 재감정 내지 평가를 하지 않은 경우 공사 담당 부서와 협의해야 함
- 그러나, 보험가입시 기준 금액이 10년전 감정가액이며, 감정평가 관련하여 공사 담당 부서와 협의·승인 절차를 진행하지 않음

□ 수기문서 결재 관련 업무 개선 필요 <권고>

- 공사는 업무 담당자 확인 및 효율성 제고를 위해 재단에서 수기

문서 결재 시 한글로 서명할 필요가 있다고 통보하였음

- 그러나, 수기 문서 결재 시 한자, 영어, 도장 등을 사용하는 사례가 있는 바, 한글로 자기의 성명을 명확하게 기입할 필요

마. 현지조치사항

□ 추심금 회수 후 추심신고 미이행 <현지시정>

- 추심금을 회수하였을 경우 민사집행법 제236조에 따라 신속하게 추심신고를 완료하여 신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구 등을 배제 시키는 등의 회수관리*를 하여야 하나,

* 추심금을 수령했다고 하더라도 추심신고를 하지 않으면 다른 채권자로부터 압류(가압류) 또는 배당요구시 이미 추심한 금액을 공탁하고 채권액 비율에 따라 배당받게 됨

- 채무자 ♀♀♀ 등 10명의 발견재산에 대하여 「채권압류 및 추심 명령」을 결정 받아 추심금을 회수하였음에도 추심신고 절차를 누락

※ 감사기간 중 추심신고 완료('24.04.23)

□ 권리행사 불가능 채권에 대한 상각 미실시 <현지시정>

- ◇◇◇◇◇(주) 등 2개 대출은 주채무자 및 연대보증인이 폐업, 파산면책 등으로 더 이상의 법적 권리행사가 불가능한 경우에 해당하므로 자산상각을 실행하여야 함에도 상각처리 하지 않음

※ 감사기간 중 상각처리 완료('24.04.19)

□ 분할상환 채무조정자 사후관리 미흡 <현지시정>

- 분할상환 조건 채무조정자 ★★★ 등 14명에 대해 회차별 납입상황 및 완제 여부 등 사후관리 내역을 회수지원시스템(CSI) 또는 별도서식을 통해 관리하여야 함에도 이를 이행하지 않음

※ 감사기간 중 분할상환 채무조정자 사후관리 내역 보완 완료('23.04.24)

□ 채무조정자 회수지원시스템 등록 불철저 <현지시정>

- 채무조정신청 등록시 회수지원시스템(CSI)에 채무조정신청서 및 상환약정서 등 관련 증빙서류를 첨부파일로 등록하여야 하나,
 - － 채무자 ◆◆◆ 등 총 6명은 채무조정신청서 및 관련 증빙서류를 등록하지 않았으며, ◆◆◆의 경우 채무조정 신청유형 등록 오류 발생

※ 감사기간 중 증빙서류 미비건 보완 및 입력오류 정정 완료('24.04.18)